ඇප

ඇප පිළිබඳව වර්තමානයේ විවිධ පනත් මඟින් දක්වා තිබුණද ප්‍රධාන වශයෙන් ඇප සම්බන්ධව බලාත්මක වන නෛතික විධි විධානය වන්නේ **1997 අංක 30 දරණ ඇප පනතයි.**

ඇප පිළිබඳව අපගේ නීතියෙ නිර්වචනයක් දක්වා නොමැත. නමුත්

කනපති එදිරිව ජයසිංහ

මෙම නඩුකරයේ දී ඇප පිළිබඳ අර්ථ කථනය කර ඇත. ඒ අනුව ඇප යනු ඉදිරි දිනයේදී අධිකරණයේ පෙනී සිටින බවට සහතික කරමින් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකර සිටින හෝ අත්අඩංගුවට පත් තැනැත්තෙකු ඔහුගේම පුද්ගලික සහතිකයක් මත හෝ වෙනත් ඇපකරුවන්ගේ ඇපයක් මත මුදා හැරීම ඇප ලබාදීම වේ.

මෙම පනත සකස් කර ඇත්තේ මානව නිදහස නැමැති සංකල්පය මතය .ඇප පනතේ දෙවන වගන්තියෙ අධ්‍යයනය කිරීමෙන් එය පැහැදිලි වේ

ඇප පනතේ ප්‍රධාන වගන්ති

ඇප පනතේ දෙවන වගන්තියට අනුව

ඇප දීම රීතිය වන අතර ඇප නොදීම ව්‍යතිරේකය වේ.

මෙම දෙවන වගන්තියේ දක්වා ඇති මේ ව්‍යතිරේකී අවස්ථා ඇප පනතේ 14 වන වගන්තියේ දක්වා ඇත.

ඇප පනත අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට කරන බලපෑම

1997 අංක 30 දරණ ඇප පනත මගින් ඇප පිළිබඳව විධි විධාන රැසක් හඳුන්වා දී තිබුණද අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 34 වන පරිච්ඡේදයේ 402- 408 දක්වා වගන්තිවල ද ඇප පිළිබඳව ප්‍රතිපාදන දක්වා ඇත.

ඇප පනතේ 3(2) වගන්තියට අනුව

යම්කිසි නීතියක එම නීතියෙ වැරදි සම්බන්ධයෙන් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන බලපාන බවට සඳහන් කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව අදාල වන්නේ ඇප පනතේ විධිවිධාන වේ.

ඇප පනතේ 27 වගන්තියට අනුව

රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින සැකකරුවන් මුදා හැරීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් ඇප පනත බල නොපායි. ඇප පිළිබඳව අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය හෝ වෙනත් නීතියක හෝ තිබෙන යම් විධි විධානයක් හා ඇප පනතේ තිබෙන විධිවිධානයක් අතර අනනුකූල තත්ත්වයක් මතු වුවොත් ඇප පනතේ විධිවිධාන වලංගු විය යුතුය.

ඉහත 3(2) සහ 27 වගන්ති වලින් පැහැදිලි වන්නේ ඇප පනත මගින් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට විශාල බලපෑමක් කර ඇති බවයි.

ඇප දිය හැකි සහ ඇප දිය නොහැකි වරදවල් සම්බන්ධව ඇප ලබා දීම හෝ ඇප ලබා නොදීම

29 වගන්තියට අනුව

යම් වරදක් ඇප දිය හැකි වරදක් ද එසේ නොමැති නම් ඇප දිය නොහැකි වරදක් ද යන්න අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පලවන උපලේඛනය V තීරුවෙන් සොයාගත හැකි බවයි. නමුත් මෙම පළමුවන උපලේඛනය දැක්වෙන්නේ දණ්ඩන සංග්‍රහයේ වැරදි පමණි. ඒ අනුව එහිදී සොයාගත හැක්කේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ යම් වරදක් සඳහා ඇප දිය හැකිද නොහැකිද යන්නයි

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය නොවන වෙනත් යම් නීතියක වරදක් සම්බන්ධයෙන් වන විට එය ඇප දිය හැකිද නොහැකිද යන්න එම වෙනත් නීතියේ දක්වා ඇත්නම් ඒ අනුව තීරණය කළ යුතුය.

එම වෙනත් නීතියේ එම වරද ඇප දිය හැකිද නොහැකි ද යන්න පිළිබඳව එම අදාළ පනතේ දක්වා නොමැති නම් එය තීරණය කළ යුත්තේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ බලමු උපලේඛනයේ අවසානයට ඇති පරිච්ඡේදය V තීරුවෙනි.

කෙසේ වෙතත් ඇප දිය හැකි වැරදි හෝ ඇප දිය නොහැකි වැරදි ලෙසට දැක්වෙන්නේ පොලිස් ස්ථානයක් භාර නිලධාරියා විසින් ඇප දිය හැකි සහ ඇප දිය නොහැකි වැරදි වේ.

ඇප දිය හැකි වරදක් යනු (29 වගන්තියට අනුව)

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පළ වන උපලේඛනයේ V තීරයට අනුව ඇප දිය හැකි වරදක් ලෙස සඳහන් කර ඇති වරදක් හෝ වෙනත් යම් නීතියක ඇප දිය හැකි වරදක් ලෙසට දක්වා ඇති වරදක්

ඇප දිය නොහැකි වැරදි

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පලවන උපලේඛනයේ v තිරයට අනුව ඇප දිය නොහැකි වරදක් ලෙස සඳහන් කර ඇති වරදක් හෝ වෙනත් යම් නීතියක ඇප දිය නොහැකි වරදක් ලෙස දක්වා ඇති වරදක්

ඇප පනතේ 4 වගන්තියට අනුව

ඇප දිය හැකි වරදක් සිදු කිරීමට සම්බන්ධ වී ඇති බවට හෝ සිදුකර ඇති බවට සැක කරනු ලබන හෝ චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තෙකුට ඇප ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇත.

පනිරණ එදිරිව ඕඅයිසී නිට්ටඹුව

යම් චූදිතයෙකු ඇප දිය හැකි වරදක් සිදුකර ඇති බවට සැක කරනු ලැබ ඇති විට ඔහුට ඇප ලබා ගැනීමට අයිතියක් නඩුවේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඇත. මෙවැනි අවස්ථාවකදී රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට කරන නියෝගයක් නීත්‍යානුකූල නොවේ.

ඇප පනතේ 5 වගන්තියට අනුව

දහතුන් වන වගන්තියේ විධිවිධාන වලට යටත් ව ඇප දිය නොහැකි වරදක් සිදු කළ බවට සැක කරනු ලබන හෝ චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තෙකු අධිකරණයේ අභිමතය මත නඩුවේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඇප මත මුදා හැරිය හැකිය

ඇප පනතේ 13 වන වගන්තියට අනුව

පහත දක්වන ලද වැරදි සඳහා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ට ඇප ලබාදිය නොහැක

- **මරණීය දඬුවම ලැබෙන වැරදි**
- **ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවමින් දඬුවම් කළ හැකි වැරදි**

මෙම වැරදි සඳහා ඇප ලබා ගැනීමේදී ඇප ඉගැනීමේ දී ඇප ඉල්ලීම කළ යුත්තේ මහාධිකරණයටය. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට එවැනි වැරදි සඳහා ඇප ලබා දීමට බලයක් නොමැත.

ඇප දිය හැකි වරදක් සම්බන්ධව පොලිසිය විමර්ශනය පවත්වන අවස්ථාවල දී ඇප ලබා දීම

ඇප පනතේ 6 වගන්තියට අනුව

1) පොලිසිය විසින් ඇප දිය හැකි වරදක් සම්බන්ධව විමර්ශනය සිදු කරමින් පවතින විට සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත් විට පොලිස් ස්ථානභාර නිලධාරීවරයා විසින් සැකකරු ඇප මත මුදා හැරීම සඳහා මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. OIC සැකකරුව අත්අඩංගුවට ගෙන පැය විසි හතරක් ගත වීමට පෙර සැකකරුගෙන් ලිඛිත පොරොන්දුවක් මත එම සැකකරුව මුදාහැර නියම කරනු ලබන දිනයකදී මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් වන ලෙස එම සැකකරුට නියම කරනු ලැබිය යුතුය. නමුත් එම විමර්ශනය කරනු ලබන වරද සම්බන්ධව **මහජන නොසන්සුන් තාවයක් ඇති වීමට** ඉඩ ඇති බවට ඕඅයිසී ගේ මතය වන විට එම වරද සම්බන්ධව අත්අඩංගුවේ සිටින සැකකරුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඉන්පසුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් උචිත ආඥාවක් කරනු ලැබිය යුතුය.

2) ලිඛිත පොරොන්දුවක් යටතේ ඕඅයිසී විසින් නිදහස් කළ සැකකරු අදාළ නියමිතදිනයේ දී මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් වීමට අපොහොසත් වන විට මේ පනත යටතේ වරදක් වන අතර ලඝු ආකාරයෙන් එය විභාග කර වරදකරු කර මාස 6 කට නොවැඩි හා බරපතල වැඩ නැතිව බන්ධනාගාර ගත කිරීමට හෝ රුපියල් දාහකට නොවැඩි දඩයකට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාර ගත කිරීම යන දෙකටම යටත් කළ හැකිය.

<u>ඇප පනතේ 07 වගන්තියට අනුව</u>

ඇප දිය හැකි කෝ ඇප දිය නොහැකි වරදක් සම්බන්ධව සැක කරන හෝ චෝදනා ලැබ සිටින යම් තැනැත්තෙකු අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටින විට, අධිකරණය වෙත ගෙනෙනු ලැබූ විට, අධිකරණයට යටත් වූ විට පහත ආකාරයට අධිකරණයට එම තැනැත්තා මුදාහළ හැකිය.

- අවශ්‍ය වූ විට අධිකරණයේ පෙනී සිටින බවට එම තැනැත්තා විසින් දෙන ලද පොරොන්දුවක් මත
- එම තැනැත්තා විසින් දෙනු ලබන බැඳුම් ඔප්පුවක් මත (බැඳුම්කරයක් මත)
- ඇපකරුවන් එක් අයෙකු හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සමඟ එම තැනැත්තා විසින් අත්සන් කරන බැඳුම් කරයක් මත.
- අධිකරණය සාධාරණ යයි සලකනු ලබන මුදලක් එම තැනැත්තා විසින් තැන්පත් කිරීම මත
- අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලබන සහතික ඇපයක් මත

එසේ වුවද එම තැනැත්තා සිතාසියක් මත අධිකරණයේ පෙනී සිටින විට එම තැනැත්තා විසින්ම දෙනු ලබන බැඳුම්කරයක් මත හෝ අවශ්‍ය වූ විට පෙනී සිටින බවට එම තැනැත්තා විසින් දෙනු ලබන පොරොන්දුවක් මත එම තැනැත්තාව මුදා හැරිය යුතුය.

යම් පුද්ගලයෙකු ඇපකරුවන් සහිතව බැඳුම් කරයක් මත මුදා හල විට සියලුම ඇපකරුවන් හා එම තැනැත්තා නියමිත දිනයේ අධිකරණයේ පෙනී සිටිය යුතුය. අධිකරණය වෙනත් නියෝගයක් ලබා දෙන තුරු එය දිගටම පෙනී සිටිය යුතුය.

යම් හෙයකින් ඇපකරුවන් නියම කර ඇති දිනයේ අධිකරණයේ පෙනී නොසිටි නම් බැඳුම්කරයේ ඇති මුදල ඇපකරුවන් විසින් අධිකරණයට ගෙවිය යුතුය.

ඇප පනතේ 10 වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකු ප්‍රමාණවත් ඇපකරුවෙකු ද යන්න තීරණය කිරීමේ දී අධිකරණය සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ අදාළ සැකකරුව හෝ චූදිතයාව අධිකරණයට ගෙන්වා ගැනීමට එම තැනැත්තාට හැකි වේද යන ප්‍රශ්නයයි.

11 වගන්තියට අනුව

බැඳුම්කරයේ ප්‍රමාණය හෝ තැන්පත් කළ යුතු මුදල තීරණය කිරීමේ දී අධිකරණය සැලකිල්ලට ලක් කරන කරුණු

- සිදුකර ඇති වරදේ ස්වභාවය
- ඒ සඳහා නීතියෙන් නියම කර ඇති දඬුවම
- සැකකරු හෝ චූදිතයාගේ ආදායම් තත්වය

12 වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකු ව ඇප පිට මුදා හරිනු ලැබූ අවස්ථාවක එම තැනැත්තා වෙත සියලු දැන්වීම් ලබා දිය හැකි ලිපිනයක් අධිකරණය වෙත හෝ ඇප භාරගත් නිලධාරියා වෙත එම තැනැත්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පසුව එම තැනැත්තා සොයා ගත නොහැකි වුවහොත් එම ලබාදී ඇති ලිපිනය වෙත යවන යම් දැන්වීමක් අධිකරණ විධානයක් එම තැනැත්තාට නිසි පරිදි භාර දුන් බවට සැලකිය.

ඇප පනතේ 13 වගන්තියට අනුව

මරණ දඬුවම හෝ ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම දිය හැකි වරදක් සිදු කළ බවට සැක කරන හෝ චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තෙකු මහාධිකරණ විනිසුරු වරයෙකු විසින් හැර ඇප පිට මුදා නොහැරිය යුතුය.

ඇප පනතේ 14 වගන්තියට අනුව

ඇප දිය හැකි හෝ ඇප දිය නොහැකි වරදක් සිදු කළ බවට සැක කරන හෝ චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තෙකු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් වූ විට හෝ, ගෙන එනු ලැබූ විට හෝ ඉදිරිපත් වූ විට පහත කරුණු ඇති බවට විශ්වාස කිරීමට අධිකරණයට හේතුව ඇත්නම් ඇප පිට මුදා හැරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

එසේම එම හේතු ඇති විට ඇප මත සිටින යම් තැනැත්තෙකුගේ ඇපයක් ද පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ ඉල්ලීම මත එම තැනැත්තාට දැනුම් දී පෞද්ගලිකව හෝ නීතිඥවරයකු මඟින් කරුණු විමසා ලබා දී ඇත. ඇප අවලංගු කළ හැකිය.

එම හේතු

- නඩු විභාගය සඳහා පෙනී සිටීම සඳහා අධිකරණය වෙත නොපැමිණිය හැකි බවට කරුණු ඇතිවිට.
- ඔහුට විරුද්ධ සාක්ෂිකරුවන්ට හෝ සාක්ෂි වලට අහිතකර ලෙස මැදිහත් විය හැකි බවට හෝ යුක්තිය ඉෂ්ඨ කිරීමට බාධා කළ හැකි බවට කරුණු ඇතිවිට
- ඇප පිට සිටින විට වෙනත් වරදක් කල හැකි බවට කරුණු ඇතිවිට
- සිදුකර ඇති වරදේ බරපතලකම නිසා සහ එම වරද සඳහා මහජන කැළඹීමක් ඇති විය හැකි බවට හේතු ඇති විට

ඇප පනතේ 2 වගන්තිය අනුව ඇප දීම රීතිය වන අතර ඇප නොදීම ව්‍යතිරේකය වේ.

ඒ අනුව දෙවන වගන්තිය සඳහන් ව්‍යතිරේකී අවස්ථා දක්වා ඇත්තේ දාහතර වගන්තියේ බව පැහැදිලි වේ.

මෙම 14 වගන්තියට 15 වගන්තියෙන් බලපෑමක් කර ඇත

15 වගන්තියට අනුව

විනිසුරුවරයා ඇප පිට මුදා හැරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන විට හෝ ලබා දී ඇති ඇපයක් අවලංගු කරන විට හෝ වෙනස් කරන විට ඒ සඳහා හේතු ලිඛිතව සඳහන් කළ යුතුය.

<u>අනුරුද්ධ රත්වත්තේ එදිරිව නීතිපති</u>

ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල විසින් එතෙක් ඇප පිට සිටි සැකකරුවන් නැවත රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන ලදී. එසේ කළ හැක්කේ 14 වගන්තිය ප්‍රකාරව දක්වා ඇති කරුණු තිබේ නම් පමණි. ශේෂ්ඨාධිකරණය සෑහීමකට පත් වන අන්දමින් මෙම කරුණු මහාධිකරණ තීන්දුවේ නොතිබුන නිසා ත්‍රිපුද්ගල විනිශ්චය මණ්ඩලය දුන් තීන්දුව නීත්‍යානුකූල නොවන බවට තීරණය විය.

<u>උපරිම බන්ධනාගාර ගත කළ හැකි කාල සීමාව</u>

<u>ඇප පනතේ 16 වගන්තියට අනුව</u>

කිසිම තැනැත්තෙකු වරදකට දෙන දඬුවම් නියෝගයක් සඳහා මිස සිරභාරයට ගත් දිනයේ සිට මාස 12 කට වැඩි කාලයක් අත්අඩංගුවේ රඳවා තබා නොගත යුතුය.

<u>ඇප පනතේ 17 වගන්තියට අනුව</u>

නමුත් නීතිපතිගේ ඉල්ලීම මත ප්‍රමාණවත් කරුණු තිබේ නම් මහාධිකරණය විසින් තවත් මාස 12 ක කාලයක් සඳහා අත්අඩංගුවේ රඳවා තබා ගැනීමට නියම කළ හැකිය. නමුත් එය එක් වරකට මාස තුන බැගින් විය යුතුය.

<u>වික්‍රමසිංහ vs නීතිපති</u>

16 වගන්තිය යටතේ යම් පුද්ගලයකු ව රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගත හැක්කේ උපරිම අවුරුදු එකකි .නීතිපතිවරයාගේ ඉල්ලීම මත තවත් මාස 12 කට එය වැඩි කළ හැකිය.

<u>අපේක්ෂිත ඇප</u>

ඇප දිය නොහැකි වරදක් සම්බන්ධව තමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානමක් තිබෙන බවට යම් සැකකරුවෙකුට පෙනී යන විට අපේක්ෂිත ඇපයක් අදාල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇය දිය හැකිය .එම ඉල්ලීමට අධිකරණය ඉඩ ලබා දුනහොත් ඉල්ලුම් කරුව එම වරද මත අත්අඩංගුවට ගතහොත් වහාම එම ලබාදී ඇති ඇපය මත මුදා හළ යුතුය.

මේ සම්බන්ධව ඇප පනතේ 21 සිට 26 දක්වා වූ වගන්ති වල ප්‍රතිපාදන දක්වා ඇත.

<u>21 වගන්තියට අනුව</u>

ඇප දිය නොහැකි වරදක් සිදුකර ඇති බවට සැක කිරීමේ හේතුව මත තමාව සිරභාරයට ගනු ලැබිය හැකි බවට යම් තැනැත්තෙකුට විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇති විට එම චෝදනා මත තමා

සිරභාරයට ගනු ලැබූ හොත් තමා ව ඇප පිට මුදා හරින ලෙස විධානයක් කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

- එම ඉල්ලීම කිරීමට පෙර එම වරදට අදාල ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරියට දැන්වීමක් කළ යුතුය.
- එම ඉල්ලීම සමඟ ඉල්ලුම්කරුගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- එලෙස ඉල්ලීමක් අධිකරණය වෙත කළ විට එම ඉල්ලීම විභාග කිරීම සඳහා ඉල්ලීම කළ දිනයේ සිට දින 7 කට නොවැඩි දිනයක් නියම කළ යුතුය. ඒ පිළිබඳව ඉල්ලුම්කරුට හා වග උත්තරකරුට දැනුම් දිය යුතුය.
- විභාග දිනයේදී ඉල්ලුම්කරුගේ හා පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරියාගෙන් කරුණු විමසීමෙන් පසු ඉල්ලීම පිළිබඳ වහාම ආඥාවක් කළ යුතුය. ඒ සඳහා කරුණු වාර්තා ගත කළ යුතුය.

<u>රුවන් ගුණසේකර vs ravi karunanayake</u>

මෙහිදී පෙත්සම්කරුවන් තර්ක කළේ පොදු දේපළ පනත යටතේ සිදුකර ඇති වරදක් සම්බන්ධව සැක කරන තැනැත්තෙකුට ඇප පනත යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් අපේක්ෂිත ඇපයක් ලබා ගත නොහැකි බවත් එයට හේතුව එම පනත පනතින් බැහැර වන බවත්ය.

අධිකරණය තීරණය කළේ පොදු දේපල පනත, පනතින් බැහැර වන නිසා අපේක්ෂිත ඇපයක් ලබා දීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට නොහැකි බවයි

<u>22 වගන්තියට අනුව</u>

අපේක්ෂිත ඇප ලබා දෙන අධිකරණ ආඥාවේ පහත කොන්දේසි ඇතුළත් කළ යුතුය

- ඉල්ලුම්කරු විසින් රටින් බැහැර වීම තහනම් කිරීම
- අපේක්ෂිත ඇප ලබා දෙන්නේ කවර ඇප දිය නොහැකි වරද සම්බන්ධයෙන් ද යන වග
- ඉල්ලුම්කරුව අත්අඩංගුවට ගත් පසුව ඔහු ඉදිරිපත් කළ යුතු වන ඇපයේ ස්වභාවය

<u>23 වගන්තියට අනුව</u>

අපේක්ෂිත ඇපයක් අධිකරණය විසින් නියම කළ පසු එම ආඥාවේ සඳහන් වරදක් සඳහා ඉල්ලුම්කරු ව සිරභාරයට ගත් විට ආඥාවේ සඳහන් ආකාරයට ඉල්ලුම්කරු විසින් ඇප සැපයූ විට වහාම ඉල්ලුම්කරුව ඇප පිට මුදා හළ යුතුය.

<u>24 වගන්තියට අනුව</u>

අපේක්ෂිත ඇප ලබාගත් තැනැත්තා පහත කොන්දේසි මත ක්‍රියා කළ යුතුය.

- ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා පොලිසිය දැන්වූ විට ඉදිරිපත් විය යුතුය නමුත් එම ප්‍රශ්න කිරීම සවස 6 සිට උදේ 6 දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ සිදු කරනු නොලැබීය යුතුය.
- සාක්ෂිකරුවන්ට යම් පෙළඹවීමක් හෝ තර්ජනයක් නොකළ යුතුය
- යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය බාධා නොකළ යුතු ය

<u>25 වගන්තියට අනුව</u>

අපේක්ෂිත ඇප ඉල්ලීමක් විභාග වෙමින් පවතින අවස්ථාවක එම ඉල්ලූම්කරු පිළිබඳව පොලිසියට පහත පරිදි ක්‍රියා කළ හැකිය

- එම වරද සම්බන්ධව එම ඉල්ලුම්කරුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම
- ඉල්ලුම්කරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක් ලබා ගැනීමට

<u>26 වගන්තියට අනුව</u>

අපේක්ෂිත ඇපයක් ලබාදුන් පසුව වුවද අදාළ වරද විමර්ශනය කරන පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම මත ඉල්ලුම්කරුට අධිකරණයට පැමිණිය යුතු බවට වරෙන්තුවක් අධිකරණයට නිකුත් කළ හැකිය .එසේම මහේස්ත්‍රාත්වරයාට වාර්තාගත කරන හේතු මත ඕනෑම අවස්ථාවක අපේක්ෂිත ඇප පිළිබඳ ආඥාව අවලංගු කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම කළ හැකිය

<u>ඇප පනතේ අදාලත්වය</u>

<u>3(1) වගන්තියවට අනුව (ඉංග්‍රීසි පිටපත අනුව)</u>

<u>ඇප පනත පහත අවස්ථා වලදී අදාළ නොවේ</u>

- ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (තාවකාලික විධි විධාන) පනත
- මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනත යටතේ සාදන රෙගුලාසි (හදිසි නීති රෙගුලාසි)

- වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක ප්‍රකාශිතව ම ඇප පිළිබඳව විධිවිධානයක් ඇතුළත් වන විට

<u>නිදසුන්</u>

විෂ මත් ද්‍රව්‍ය අබිං හා අන්තරාදායක ඖෂධ පනත පනතේ 83 (1) වගන්තියට අනුව ඇප ලබා ගත හැක්කේ මහාධිකරණයෙන් සුවිශේෂී කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමෙනි

පොදු දේපළ පනත යටතේ රුපියල් 25,000 කට වඩා වැඩි දේපල සම්බන්ධ වරදක් සිදුකර ඇති විට මහාධිකරණයෙන් ඇප ගත යුතුය

<u>3 (1) වගන්තිය (සිංහල පිටපතට අනුව)</u>

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (තාවකාලික විධිවිධාන පනත යටතේ හෝ මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ හෝ යම් වරදක් සිදු කර ඇති බවට චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තන් ඇප පිට නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සලසා ඇත්තේ යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ හෝ වරදක් සිදුකර ඇති බවට හෝ වරදකට වරදකරු වී ඇති බවට චෝදනා ලැබ සිටින හෝ සැක කරන තැනැත්තන්ට මේ පනතේ විධි විධාන කිසිවක් අදාළ නොවේ.

<u>මොහොමඩ් ෂියාම් එදිරිව පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය ස්ථානාධිපති</u>

විෂ මත් ද්‍රව්‍ය අබිං හා අන්තරාදායක ඖෂධ ආඥා පනත යටතේ රිමාන්ඩ් භාරයේ පසුවන සැකකරුවකුට ඇප පනත යටතේ ඇප ලබාදිය හැකිද නැද්ද යන්න ප්‍රශ්නය මතු විය.

එයට හේතුව වුයේ එම පනතේ 83 වගන්තිය සඳහන් වූයේ සුවිශේෂී හේතු තිබේ නම් පමණක් ඇප ලබා ගත හැකි වීමයි.නමුත් අභියාචනාධිකරණය ප්‍රකාශ කළේ ඒ ඇප පනතේ 3(1) වගන්තිය තුළින් එම පනත බැහැර කර නැති බවත් එම නිසා එම ආඥා පනත ඇප පනතේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඇතුළත් වන බවයි .මේ අනුව ඇප දීම රීතිය වන බැවින් එකී සැකකරුට ඇප දීමේ බලයක් අභියාචනාධිකරණය සතුව තිබෙන බවයි.

නමුත් එයට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් වෙත අභියාචනා කරන ලදී . එහිදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසඳීමට තිබුණේ විශ මත් ද්‍රව්‍ය අබිං හා අන්තරාදායක ඖෂධ පනත ඇප පනතේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ගැනෙන්නේද නැද්ද යන්නයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඇප පනතේ ඉංගීසි පරිවර්තනය කෙරෙහි ද යොමු වෙමින් ප්‍රකාශ කර සිටින ලද්දේ පහත කරුණු දෙක තෘප්ත කරන සෑම පනතක් ම ඇප පනතේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බැහැර කරන බවත්ය.

- එම පනත සමස්ත ප්‍රජාව ගේම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සම්මත කරන ලද පනතක් වීම
- ඇප පිළිබඳ විධි විධාන එම පනත තුළ ද ඇතුළත්ව තිබීම.

මේ අනුව විෂ මත්ද්‍රව්‍ය අබිං හා අන්තරාදායක ඖෂධ පනත ඉහත අවශ්‍යතා දෙක සපුරන බැවින් එය ඇප පනතේ ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් බැහැර වන බවට තීරණය විය.විෂ මත් ද්‍රව්‍ය අබිං හා අන්තරාදායක ඖෂධ පනත ඇප පිළිබඳව විධි විධාන ඇතුළත්ව ඇත ඒ අනුව ඇප ලබාදීමේ බලය සුවිශේෂී හේතු මත මහාධිකරණයට ලබා දී ඇත.

<u>නිලංග සුමනිපාල එදිරිව නීතිපති</u>

ආගමික විගාමික පනතේ වරදකට රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි සැකකරුවෙකුට ඇප ලබාදිය හැකිද යන්න ප්‍රශ්න ගත විය. එයට හේතු වූයේ එකී පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව මෙවැනි වරදක් සඳහා ඇප ලබා දීමේ බලයක් කිසිම අධිකරණයකට නොා තිබීමයි. නමුත් අභියාචනාධිකරණය තීරණය කළේ එම සැකකරුට ඇප ලබාදීමේ බලය තමන්ට තිබෙන බවයි.

මෙයට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයක් වෙත අභියාචනා කරන ලදී. එහි දී ඉහත මොහොමඩ් සියාම් නඩු තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මෙම නඩුවට ආදේශ කරන ලදී. ඒ අනුව අධිකරණය තීරණය කරන ලද්දේ ආගමික විගාමික පනත ඇප පනතේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බැහැර වන බවයි

මේ **<u>අනුව පෙනී යන්නේ ඇප පනතේ 3(1) වගන්තිය</u>** අනුව යම් පනතක ඇප පිළිබඳව

විධි විධාන ඇත්නම් එම පනත ඇප පනතේ ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් බැහැර වන බවයි.

<u>අභියාචනයට යටත්ව ඇප ලබා ගැනීම</u>

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් වරදකරු කර ඇති විට ඇප ලබා ගැනීම

<u>ඇප පනතේ 19(2) වගන්තියට අනුව</u>

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් කර ඇති වරදකරු කිරීමකට එරෙහිව අභියාචනයක් කර ඇති විට අභියාචනය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ යම් අධිකරණයකින් ද ඒ අධිකරනය විසින් කරුණු දෙකක් සැලකිල්ලට ගෙන අභියාචක ඇප මත මුදා හහැරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැක.

- වරදේ බරපතලකම
- චූදිත ගෙ පූර්ව ක්‍රියා කලාපය

<u>මහාධිකරණයෙන් වරදකරු කර ඇති විට ඇප ලබා ගැනීම</u>

<u>ඇප පනතේ 20(2) වගන්තියට</u> අනුව

මහාධිකරණය විසින් වරදකරු කර ඇති විට එයට විරුද්ධව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති විට අභියාචනය තීරණය කරන තෙක් අභියාචක ඇප පිට මුදා හැරිය හැකිය

SE LAW